

Asamblea vecinal. Ilustración.

4 El mecanismo

En la Provincia de Buenos Aires un órgano vecinal no puede tener decisión vinculante, pero la partida sí puede volverse obligatoria y la ley permite que las asociaciones vecinales ejecuten la obra como parte contratante. Sobre esos dos hechos se apoya el mecanismo: 28.908 millones anuales, uno de cada dos pesos de obra pública.

4.1 El límite legal: lo que un intendente bonaerense no puede delegar

Casi toda campaña municipal argentina promete participación vecinal, y casi ninguna explica el mecanismo. Hay una razón, y conviene ponerla primero: en la Provincia de Buenos Aires la forma más obvia de hacerlo no es legal.

La Constitución provincial establece que el municipio tiene dos órganos con capacidad de decidir, y sólo dos: el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo (art. 190). El presupuesto lo vota el Concejo (art. 192 inc. 5). Las tasas requieren asamblea de concejales y mayores contribuyentes (art. 193 inc. 2). La Ley Orgánica de las

Municipalidades agrega que el Concejo sanciona ordenanzas «con exclusividad» (art. 24).

Crear por ordenanza un tercer órgano cuyas decisiones obliguen jurídicamente al municipio es, en la lectura dominante, delegación impropia de facultades indelegables.

EL PRECEDENTE, CON NÚMERO DE DECRETO

En 2025 el Concejo Deliberante de Pinamar sancionó por unanimidad la **Ordenanza 7124/2025**, que creaba un presupuesto participativo con votación vinculante. El intendente la vetó en su totalidad mediante el **Decreto 2099/2025, del 17 de diciembre de 2025**, con fundamento constitucional. Una ordenanza de participación vinculante estuvo vigente menos de un mes, en un municipio de esta misma Provincia, hace ocho meses.

Verificado en el Sistema de Boletines Oficiales Municipales de la Provincia de Buenos Aires, boletín 392° de Pinamar.

Lo que sí es legal, y lleva décadas funcionando

El límite es sobre la fuerza jurídica del voto, no sobre el monto. Rosario, Morón y decenas de municipios argentinos administran presupuestos participativos desde hace años sin que ninguno haya sido vetado, porque lo que se vuelve jurídicamente obligatorio es la partida, no el proyecto votado. Ahí está el margen, y es más grande de lo que se usa.

4.2 La deuda que la Provincia tiene con sus municipios

Cuando la Provincia de Buenos Aires reformó su Constitución en 1994, incluyó el artículo 211: «La Ley Orgánica de las Municipalidades deberá contemplar la posibilidad que los municipios accedan a los institutos de democracia semidirecta».

Qué son los institutos de democracia semidirecta. Tres: el referéndum, que somete una ordenanza al voto; la consulta popular, que somete una decisión antes de tomarla; y la iniciativa popular, que permite a un grupo de vecinos presentar un proyecto y obligar al Concejo a tratarlo. Las tres existen en la Constitución nacional desde 1994 y en la provincial también. Ninguna de las tres existe hoy para un municipio bonaerense.

Qué hacen otras provincias. Varias reconocen autonomía municipal plena, con carta orgánica propia: un municipio dicta su propia norma fundamental y decide ahí sus mecanismos de participación. Buenos Aires no la reconoce, y sus 135 municipios se rigen por un decreto-ley de 1958 que ningún cuerpo democrático sancionó.

UN RECLAMO, NO UNA PROMESA

La Constitución de 1994 ordenó habilitar la democracia semidirecta municipal. Treinta y dos años después sigue sin hacerse, y ningún intendente puede arreglarlo solo. Lo que sigue es lo que sí puede hacer solo.

4.3 Cuánto dinero: el número

En 2025 San Isidro ejecutó 57.816 millones de pesos en obra pública: el 17,8% de todo su gasto, uno de los cuatro municipios que más invierten de la Provincia. No es un municipio sin capacidad de inversión: es lo contrario.

San Isidro ya gasta el dinero. Invierte en obra pública más que el 96% de los municipios bonaerenses, y aun así 25.165 hogares cocinan sin gas de red. El problema no es cuánto se invierte: es que quién decide dónde se invierte no vive donde está el déficit.

CUADRO 27

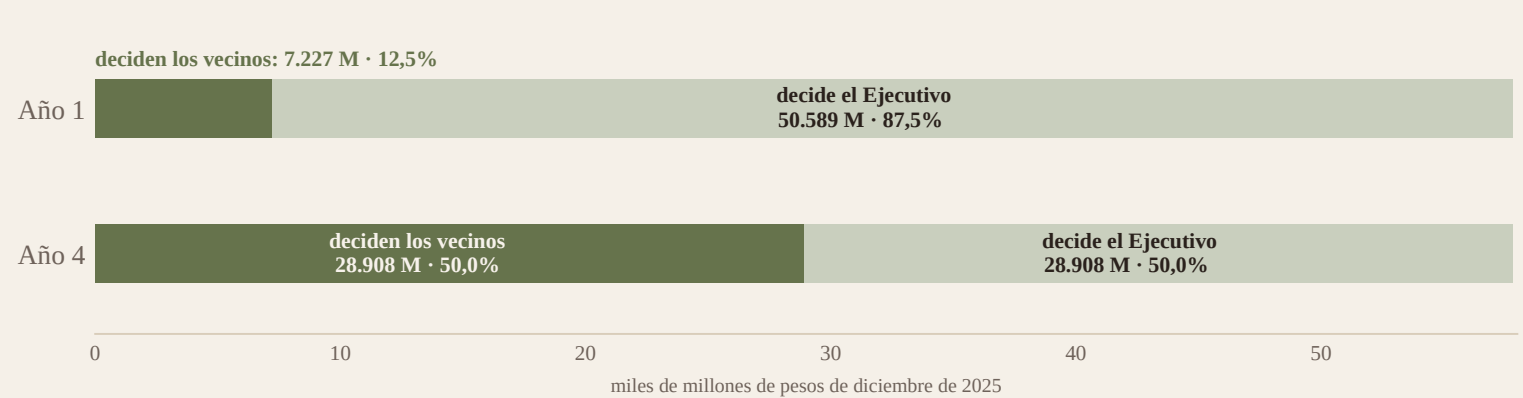
La rampa: del 12,5% al 50% de la obra pública en cuatro años

Sobre la obra pública ejecutada en 2025: 57.816 millones. Es reasignación de quién decide, no gasto nuevo.

	% DE LA OBRA PÚBLICA	MONTO ANUAL	% DEL GASTO TOTAL	POR HABITANTE
Año 1	12,5%	7.227 M	2,2%	24.310 \$
Año 2	25,0%	14.454 M	4,5%	48.620 \$
Año 3	37,5%	21.681 M	6,7%	72.930 \$
Año 4	50,0%	28.908 M	8,9%	97.241 \$

GRÁFICO 28

En el año 4, la mitad de la obra pública la deciden las comisiones vecinales



Fuente: ejecución 2025, bienes de uso devengados.

En el cuarto año son 28.908 millones de pesos anuales decididos por los vecinos: casi nueve pesos de cada cien que gasta el Municipio, y uno de cada dos que se invierten en obra.

Por qué la obra pública y no otra cosa. Porque es la parte flexible del presupuesto. El gasto en personal y en servicios está comprometido por contratos y convenios; la inversión se decide cada año. Y porque es exactamente el rubro que resuelve lo que el capítulo 1 documenta: cloacas, gas de red, desagües, veredas, iluminación.

Por qué se empieza chico. La gradualidad de cuatro años no es prudencia retórica: es el tiempo que tardan las comisiones en constituirse, capacitarse y demostrar capacidad de gestión.

Y hay una razón práctica que pesa más: si el año 1 sale mal, se cae el modelo entero. Arrancar con un octavo de la obra pública y crecer contra capacidad demostrada es lo que permite corregir sin perder este programa.